ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2025

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RS002424/2024
DATA DE REGISTRO NO MTE: 26/07/2024
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR042408/2024
NÚMERO DO PROCESSO: 10264.206003/2024-93
DATA DO PROTOCOLO: 25/07/2024

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DOS EMPREG EM ENTID SIND E ORG DE CLASSE RS, CNPJ n. 93.130.235/0001-89, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE BAPTISTA DA ROCHA;

E

CENTRO DOS PROFS DO EST DO RS SIND DOS TRAB EM EDUCACAO, CNPJ n. 92.908.144/0001-69, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). HELENIR AGUIAR SCHURER;

celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de maio de 2024 a 30 de abril de 2025 e a data-base da categoria em 01º de maio.

INSTRUMENTO REGISTRADO NO MTE

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) **Empregados em Sindicatos, Federações, Confederações, Centrais e Órgãos de Classe Regionais e Nacionais**, com abrangência territorial em **RS**.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLÁUSULA TERCEIRA - CORREÇÃO SALARIAL

A partir de 1º de maio de 2025, os integrantes da categoria profissional terão seus salários corrigidos em 100% da média aritmética dos índices IPC/IEPE, INPC/IBGE e IPCA/IBGE do período de 1º de maio de 2024 até 30 de abril de 2025, compensadas todas as correções antecipatórias concedidas.

§ 1º – No mês de novembro de 2024, será concedida uma antecipação conforme média aritmética dos índices do caput desta cláusula, calculada sobre os meses de maio de 2024 até o mês de outubro de 2024.

§ 2º – O percentual de antecipação concedida no parágrafo anterior será descontado do apurado na data base em 1º de maio de 2025, consoante caput desta cláusula.

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL

Em 01 de maio de 2024, os trabalhadores do CPERS/SINDICATO receberão uma reposição salarial de 4 % (quatro por cento).

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
13º SALÁRIO

CLÁUSULA QUINTA - ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO

Fica assegurado o pagamento, no mês de junho, de 50% do valor do 13º salário(primeira parcela), a ser feito até o 5º(quinto) dia útil do mês subsequente, com base na remuneração devida no mês de junho, independentemente de solicitação pelo empregado. Os descontos legais cabíveis serão efetivados quando do pagamento da segunda parcela.

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - QUEBRA DE CAIXA

Aos empregados que exerçam as funções de caixa, porteiro, motorista e assistente de núcleo, que trabalhem habitualmente com numerário, será garantido um adicional de quebra de caixa em valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu salário base.

Parágrafo único - O adicional de quebra de caixa não incidirá sobre adicionais, acréscimos e vantagens pessoais.

OUTRAS GRATIFICAÇÕES

CLÁUSULA SÉTIMA - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO E GRATIFICAÇÃO ESPECIAL

Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. Considera se não eventual a substituição em período de férias, assim como qualquer outro afastamento ou licença por lapso de tempo igual ou superior a este. Somente será caracterizada a substituição quando houver a realização integral de todas as tarefas e responsabilidades do empregado substituído.

§ 1º – Não se cogitará de substituição se esta não for expressamente determinada pela Diretoria, através de documento escrito encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos da Entidade. Ao empregado substituto será dada ciência, por escrito, da determinação da Diretoria da Entidade.

§ 2º – Não se configurando a hipótese de substituição, mas sendo necessária a realização de parte das tarefas do empregado em férias (ou em licença por tempo igual ou superior), a critério e mediante autorização da Diretoria, nos termos do parágrafo, o empregado fará jus, durante este período, à gratificação especial correspondente a 15% (quinze) sobre o seu salário básico. Somente se cogitará de pagamento da gratificação especial àquele que agregar tarefas distintas das de seu cargo, previstas contratualmente.

CLÁUSULA OITAVA - VALE CULTURA

O CPERS/Sindicato fornecerá aos trabalhadores da entidade, de acordo com as previsões da Lei nº 12.761/2012, o Vale-Cultura, no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) mensais. Este benefício é de caráter pessoal e intransferível, e tem como objetivo implementar o Programa de Cultura do Trabalhador, destinado a fornecer aos trabalhadores meios para o exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura.

Parágrafo único – Esse benefício não integra o salário para nenhum efeito.

ADICIONAL DE HORA-EXTRA

CLÁUSULA NONA - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS

As primeiras duas horas extraordinárias trabalhadas serão remuneradas com adicional de 50% (cinquenta por cento) e as subsequentes a estas serão remuneradas com adicional de 100% (cem por cento).

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO

CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Os empregados farão jus a um adicional por tempo de serviço, equivalente a 4% (quatro por cento) do salário base, por cada período de 3 (três) anos de trabalho ininterrupto para a Entidade.

ADICIONAL NOTURNO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL NOTURNO

O trabalho em horário legal noturno será remunerado com adicional de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor da hora diurna.

OUTROS ADICIONAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DIÁRIAS PARA VIAGENS

Os(as) trabalhadores(as) em viagens para fora do seu domicílio de trabalho farão jus ao recebimento de uma diária no valor de R$ 140,00 (Cento e quarenta reais), por dia de viagem a trabalho da Entidade.

Parágrafo único – Essa vantagem não integra o salário para nenhum efeito.

AJUDA DE CUSTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AJUDA DE CUSTO - CONVÊNIO MÉDICO

O CPERS/Sindicato pagará aos seus empregados, a “Título de Ajuda de Custo Convênio Médico”, o valor de R$ 200,76 (Duzentos reais e setenta e seis centavos) mensais.

Parágrafo único - A ajuda de custo convênio médico, pela sua natureza indenizatória, não integra o salário para nenhum efeito.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO

O CPERS/Sindicato fornecerá 22 créditos de vale Refeição/Alimentação mensais, para os empregados no exercício de suas funções, no valor de R$ 29,00 (Vinte e nove reais), para cada crédito.

Parágrafo único - Essa vantagem não integra o salário para nenhum efeito.

AUXÍLIO EDUCAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AUXILIO ESCOLAR

O CPERS/Sindicato fornecerá ao empregado estudante ou que tenha filho estudante, em todos os níveis, mediante comprovação, um kit no mês de fevereiro de cada ano, composto do seguinte material 04 (quatro) cadernos capa dura com cem (100) folhas cada, 01 (uma) régua, 05 (cinco) canetas, 01 (uma) borracha, 01 (uma) caixa de lápis de cor, 06 (seis) lápis pretos, 01 (um) tubo de cola, 200 (duzentas) folhas de papel ofício e 01 (um) apontador.

§ 1º – Ao empregado estudante ou que tenha filho estudante **(até 24 anos) de curso de nível superior**, tanto público quanto particular, mediante comprovação de matrícula, o kit será composto do seguinte material 05 (cinco) cadernos universitários capa dura, com 200 folhas cada, 05 (cinco) canetas e 100 (cem) folhas de papel ofício.

§ 2º - Para garantir o recebimento dos itens desta cláusula, fica estabelecido o dia 20 (vinte) de fevereiro como prazo limite para a apresentação do comprovante de matrícula.

§ 3º – Caso a abertura do período de matrículas extrapole o prazo previsto no parágrafo segundo, fica garantida a entrega do material, desde que o(a) trabalhador(a) comprove que o calendário de matrículas ficou fora do prazo estabelecido.

§ 4º – O auxílio escolar não integra o salário para nenhum efeito.

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - AUXILIO FUNERAL

O CPERS/Sindicato pagará aos dependentes legais do empregado falecido auxílio funeral em valor equivalente a 01 (um) salário básico, correspondente ao que era percebido pelo empregado falecido.

AUXÍLIO CRECHE

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - REEMBOLSO CRECHE PRÉ-ESCOLA

O CPERS/Sindicato pagará ao empregado, a título de auxílio de despesas creche/pré-escola o valor de R$ 362,00 (Trezentos e sessenta e dois reais) mensais, a partir de 1º de maio de 2024 por cada dependente com idade de até 06 (seis) anos ou de qualquer idade no caso de filho excepcional, mediante comprovação de matrícula ou equivalente.

§ 1º – O valor do auxílio creche/pré-escola não integra o salário para nenhum efeito.

EMPRÉSTIMOS

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - MARGEM DE CONSIGNAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA

É facultado aos trabalhadores do CPERS/Sindicato, nos termos do artigo 1º da Lei 13.172/2015, autorizar desconto de prestações em folha de pagamento, respeitando a margem consignada correspondente a 70% (setenta por cento) da sua remuneração líquida, com autorização prévia e por escrito do trabalhador, desde que remetida esta solicitação tempestivamente à Direção Administrativo/RH, para análise e autorização, conforme os limites abaixo:

- 30% (trinta por cento) destinados aos descontos de empréstimos bancários;

- 40% (quarenta por cento) destinados aos descontos de qualquer natureza, não citado acima, junto a Associação dos Funcionários do CPERS - AFC/CPERS, ou não;

Parágrafo Único: a remuneração líquida, para efeitos desta cláusula, corresponderá à soma das vantagens detidas pelo trabalhador, exceto horas extras e gratificações temporárias, deduzindo o que segue:

a) contribuição previdenciária;

b) pensão alimentícia;

c) imposto de renda;

d) mensalidades e contribuições em favor de entidades sindicais;

e) vale-transporte

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Readmitido o empregado no prazo de 01 (um) ano, na função que exercia, não será celebrado novo contrato de experiência, desde que cumprido integralmente o anterior.

DESLIGAMENTO/DEMISSÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA - NOTIFICAÇÃO DE DISPENSA

Sempre que a rescisão do contrato de trabalho ocorrer, com justa causa, o empregado será comunicado dos motivos da dispensa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ASSISTÊNCIA ÀS RESCISÕES CONTRATUAIS

Os empregados que tiverem seus contratos de trabalho por prazo indeterminado rescindidos, inclusive aqueles que contarem menos de um ano de serviço, terão suas rescisões contratuais efetivadas com a assistência do SINDISINDI.

AVISO PRÉVIO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DISPENSA DO AVISO PRÉVIO

O empregado fica dispensado do cumprimento do aviso prévio quando comprovar a obtenção de novo emprego, desonerando o CPERS/Sindicato do pagamento dos dias não trabalhados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - INDENIZAÇÃO ADICIONAL

Será assegurado ao empregado, dispensado sem justa causa uma indenização adicional ao aviso prévio legal, mediante o pagamento de mais 05 (cinco) dias por ano de trabalho ininterrupto para a Entidade Empregadora, até que se complete o total de 30 (trinta) dias.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

Todos os cargos do Plano de Cargos e Salários, implantado em 1º de outubro de 1997, permanecem em extinção, assegurando à entidade empregadora sua manutenção para os empregados, nele enquadrados até 30 de novembro de 2005, inclusive com a manutenção para este fim da Comissão Paritária, composta por dois dirigentes do SINDISINDI, dois dirigentes da AFC e quatro representantes da Diretoria do CPERS/Sindicato.

QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

O CPERS/Sindicato, quando de seu interesse e/ou do trabalhador, e em acordo de ambas as partes, proporcionará ou permitirá a participação em cursos ou outras atividades promovidas por entidades públicas ou privadas, desde que tenham estreita relação com as atividades exercidas pelo empregado, sem prejuízo salarial, mediante comprovação de frequência.

ESTABILIDADE MÃE

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - PRORROGAÇÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE

O CPERS/Sindicato concederá a prorrogação da licença maternidade para 60 (sessenta) dias, além dos 120 (cento e vinte) dias previstos no inciso XVIII do caput do art. 7º da Constituição Federal, e concedida imediatamente após o término dos 120 (cento e vinte) dias após da licença maternidade.

§ 2º - No período da prorrogação da licença maternidade a empregada não poderá exercer qualquer atividade remunerada. Neste período, fica facultado a empregada matricular o filho em creche, mediante comprovação da matrícula para fins de auxílio creche/préescola.

§ 3º – O CPERS/Sindicato concederá licença de 20 (vinte) dias consecutivos para o empregado do sexo masculino, por ocasião do nascimento de filho(a).

ESTABILIDADE APOSENTADORIA

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ESTABILIDADE PARA O APOSENTANDO

Todo(a) o(a) funcionário(a) com 5 (cinco) anos ou mais de contrato, que estiver, no máximo a 1 (um) ano da aposentadoria integral por tempo de contribuição, gozará de estabilidade no emprego e na carga horária até a data da aquisição do direito à aposentadoria.

§ 1º - O(a) funcionário(a) que não informar e comprovar ao CPERS/Sindicato a aquisição de seu direito à estabilidade no prazo de noventa dias a contar do momento em que adquirir o direito, perderá a garantia instituída nesta cláusula.

§ 2º - O(a) funcionário(a) que não requerer a sua aposentadoria no prazo de noventa dias, a contar do momento em que adquirir o direito, perderá a garantia instituída nesta cláusula.

OUTRAS NORMAS DE PESSOAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - CONDIÇOES DE TRABALHO DA GESTANTE

No caso de trabalho em ambiente e/ou condições insalubres, haverá o deslocamento da funcionária gestante, durante a gravidez, para outra função ou setor não insalubre, tão logo o empregador seja comunicado, através de solicitação médica, da necessidade de tal medida. Os salários e demais vantagens da empregada serão mantidos sem qualquer alteração e, as funções anteriormente exercidas serão retomadas quando cessar a necessidade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - REGISTRO FUNCIONAL

O Cpers/Sindicato garante o enquadramento de todos os trabalhadores da entidade, conforme as normas da Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, até o dia 30 de abril de 2023.

OUTRAS ESTABILIDADES

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - GARANTIA NO EMPREGO NO PERÍODO ELEITORAL

Os empregados do CPERS/Sindicato não poderão ser demitidos no período correspondente a 01 (um) mês antes da convocação das eleições da Diretoria do CPERS/Sindicato, até 02 (dois) meses após a posse da Diretoria eleita, salvo se cometerem falta grave arrolada pelo artigo 482 da CLT.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS COMPENSAÇÃO DE JORNADA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - COMPENSAÇÃO DE ATRASOS OU FALTAS

Assegura-se ao empregado que tiver atraso, falta sem justificativa ou saída antes do horário de término de jornada, a compensação dos mesmos, limitada a 02 (duas) vezes por mês e condicionada à autorização prévia da chefia imediata.

§ 1º - Os atrasos, faltas e/ou saída antecipada de até uma (01) hora deverão ser compensados em uma única vez.

§ 2º - Para atrasos, faltas e/ou saídas antecipadas superiores a uma (01) hora, estas deverão ser compensadas em até uma hora e trinta minutos (1h30min), no máximo, por dia.

§ 3º - Todas as compensações previstas nos parágrafos desta cláusula deverão ocorrer dentro do período de folha, ou seja, do dia 16 de um mês ao dia 15 do mês seguinte, salvo para os casos em que o fato ocorra após o dia 10, sendo falta ou saída antecipada de um (01) turno quando a compensação deverá ocorrer o até o final do próximo período.

INTERVALOS PARA DESCANSO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - INTERVALO PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO

O intervalo para repouso e alimentação dos empregados da Entidade pode ser de até 2h30min (duas horas e trinta minutos).

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - ABONO DE FÉRIAS

O abono de férias de que cogita o artigo 143 da CLT deverá ser requerido até 90 (noventa) dias antes do período de gozo.

LICENÇA REMUNERADA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DIAS ANUAIS SUPLEMENTARES

O CPERS/Sindicato assegurará ao empregado que não tiver atrasos (assim considerados os excedentes ao limite de até 05 (cinco) minutos, seis vezes ao mês) e/ou faltas não justificadas durante o período aquisitivo de férias, licença remunerada de 03 (três) dias úteis, observada a conveniência do empregado e do serviço na escolha da data de gozo. O empregado pré avisará a chefia de seu setor de sua intenção de gozar a licença, cabendo a ambas as partes a fixação da data. Os dias suplementares deverão ser gozados até o vencimento do próximo período aquisitivo, sob pena de perda do direito.

LICENÇA ADOÇÃO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - LICENÇA POR ADOÇÃO

O CPERS/Sindicato concederá a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, licença maternidade nos seguintes termos:

a) No caso de adoção ou guarda judicial de criança até 01 (um) ano de idade, o período de licença será de 180 (cento e oitenta) dias.

b) No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 01 (um) ano até 04 (quatro) anos de idade, o período de licença será de 60 (sessenta) dias.

c) No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 04 (quatro) anos até 08 (oito) anos de idade, o período de licença será de 30 (trinta) dias.

§ 1º – A licença maternidade só será concedida mediante a apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã.

§ 2º – O CPERS/Sindicato concederá licença de (20) vinte dias consecutivos para o empregado do sexo masculino, que adotar ou obtiver a guarda judicial de criança até 08 (oito) anos de idade, mediante apresentação do termo de guarda ao adotante ou guardião.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - AUSÊNCIAS LEGAIS

As ausências legais de que tratam os incisos I, II e III do artigo 473 da CLT, ficam assim ampliadas, sempre mediante a respectiva comprovação:

a) 05 (cinco) dias úteis consecutivos em caso de casamento do empregado;

b) 08 (oito) dias úteis consecutivos em caso de falecimento de cônjuge, ascendente ou descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, viva sob sua dependência econômica;

c) 02 (dois) dias úteis consecutivos em caso de falecimento de sogro ou sogra.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS

O empregado estudante, mediante prévia autorização, será liberado do trabalho para efetivação de matrícula em estabelecimento de ensino oficial. Os períodos destinados à realização de matrículas serão posteriormente compensados. A mesma licença será concedida para a realização de matrícula de filho menor, nas mesmas condições.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - LICENÇA PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ESCOLARES

O CPERS liberará o empregado para participar de atividades escolares de seus filhos, tais como reuniões, entregas de boletins e comemorações festivas, mediante comprovação e posterior recuperação das horas de ausência ao trabalho. O empregado deverá comunicar a Entidade da necessidade da licença com antecedência mínima de 24h.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE VESTIBULAR

O empregado estudante será liberado do trabalho para a realização de concursos vestibulares, mediante comprovação e sem prejuízo salarial.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - LICENÇA PARA ESTUDANTE

O CPERS/Sindicato concederá ao empregado estudante licença remunerada de 01 (um) turno por semestre para a realização de prova, desde que avisado com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência e mediante comprovação.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO

Será abonada a falta ou atraso para acompanhamento de filho, dependente legal, pai, mãe e companheiro (a) a 01 (uma) consulta médica por mês ou para internação hospitalar, mediante comprovação por atestado médico. A licença poderá ser ampliada para até 02 (dois) dias, na hipótese de internação hospitalar de filho menor, mediante comprovação por atestado médico.

Parágrafo primeiro – O atestado médico deverá obrigatoriamente ser entregue no RH / Departamento de Pessoal no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após sua emissão.

Parrágrafo segundo - Será abonado o dia de falta mediante apresentação do atestado de acompanhamento médico de filho(a) independente do período da consulta, dentro do horário de expediente.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - REUNIÕES DO CONSELHO DE REPRESENTANTES

O CPERS/Sindicato concederá 01 (uma) hora por mês, durante o horário de trabalho, para os empregados e seus representantes realizarem reuniões, em dia e horários definidos pela Associação dos Funcionários do CPERS AFC, mediante concordância prévia da Entidade.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - FRACIONAMENTO DE FÉRIAS

O fracionamento de férias dos trabalhadores do CPERS/SINDICATO, será conforme Lei 13.467/2017 de 11 de novembro de 2017 (Reforma Trabalhista).

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

O CPERS/Sindicato fornecerá ao SINDISINDI cópia do Programa de Prevençao de Riscos Ambientais – PPRA.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

O CPERS/Sindicato fornecerá aos empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, providenciando na higienização e reposição sempre que necessário.

§ 1º – Além de adequados os equipamentos deverão ser confortáveis, de acordo com os certificados de aprovação do Ministério do Trabalho.

§ 2º – O CPERS/Sindicato proporcionará aos empregados esclarecimentos e treinamento para o uso correto dos equipamentos de proteção individual, sempre que necessário.

§ 3º - Os empregados ficam obrigados a utilizar os equipamentos que receberem e a comunicar a Entidade empregadora quando não estiverem em perfeito estado de conservação e funcionamento.

ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - ATESTADOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS

Assegurar-se-á eficácia, preferencialmente, aos atestados médicos e odontológicos fornecidos pelo serviço conveniado. Serão aceitos, também, os atestados médicos e odontológicos fornecidos por profissionais livremente escolhidos pelo empregado, desde que estes contenham os requisitos exigidos por Lei.

Parágrafo único – O atestado médico deverá obrigatoriamente ser entregue no RH / Departamento de Pessoal no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após sua emissão.

CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE SAÚDE

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - ASSÉDIO MORAL

O CPERS/Sindicato através do Departamento Administrativo realizará no mínimo um encontro e/ou palestra, anualmente, no intuito de melhorar as relações de trabalho entre colegas e direção referente ao tema Assédio Moral e suas consequências.

RELAÇÕES SINDICAIS

ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - ACESSO DO SINDICATO AOS LOCAIS DE TRABALHO

Será assegurado o acesso dos dirigentes do SINDISINDI às dependências do CPERS/Sindicato para convocação de assembleias ou reuniões e distribuição de publicações do órgão sindical, em horários e frequência compatíveis com o normal andamento dos trabalhos da Entidade empregadora.

Parágrafo único – O CPERS/Sindicato manterá quadro mural para divulgação de materiais do SINDISINDI e da AFC.

LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SINDICAIS

O CPERS/Sindicato, mediante prévio acordo, liberará o empregado para que participe das atividades promovidas por seu Sindicato de base ou Entidade Sindical de Grau Superior.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES DA AFC

O CPERS/Sindicato, mediante prévio acordo, liberará o empregado dirigente da Associação dos Funcionários do CPERS – AFC, para que participe das atividades promovidas pelo seu Sindicato de base ou pela Entidade Sindical de Grau Superior, no limite de 06 (seis) turnos por ano.

GARANTIAS A DIRETORES SINDICAIS

O CPERS/Sindicato assentirá em liberar 01 (um) empregado eleito para cargo de dirigente do SINDISINDI, mediante solicitação por escrito dessa entidade, sem prejuízo do salário e reajuste fixado neste acordo coletivo, do adicional por tempo de serviço e do direito à promoção por antiguidade, de acordo com Plano de Cargos e Salários. O SINDISINDI cumprirá todas as determinações e prazos estabelecidos pelo artigo 543 e seus parágrafos, da CLT, sob pena de não ser concedida a liberação.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - CUSTEIO DAS ATIVIDADES SINDICAIS

O CPERS/Sindicato descontará em folha de pagamento o valor correspondente a 3,50% (três inteiros e cinquenta centésimos por cento) do salário básico dos empregados, sindicalizados ou não, assim parcelados 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) do salário básico no mês de setembro de 2024 e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) do salário básico em novembro de 2024.

§ 1º – Subordina-se o desconto assistencial a não oposição do trabalhador, manifestada perante o CPERS/SINDICATO, com cópia ao SINDISINDI, por escrito, até dez dias antes da data prevista para a realização do desconto.

§ 2º – O SINDISINDI comunicará via ofício ao CPERS/SINDICATO, assim que todos os empregados estiverem cientes do conteúdo da presente cláusula.

§ 3º – Os valores descontados serão repassados ao SINDISINDI até o 8º (oitavo) dia útil subsequente ao efetivo desconto.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - ABONO DE PONTO

Será abonado o ponto dos empregados para comparecerem a 04 (quatro) assembleias por ano, convocadas por seu Sindicato de classe – SINDISINDI ou pela Associação dos Funcionários do CPERS, se realizadas em horário normal de trabalho.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - DESCONTO E REPASSE DAS MENSALIDADES SINDICAIS

O CPERS/Sindicato descontará dos empregados e repassará ao SINDISINDI os valores da mensalidade social até o 8º (oitavo) dia útil subsequente ao do desconto.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - LISTA DE ASSOCIADOS

O SINDISINDI fornecerá ao CPERS/Sindicato a listagem de seus associados para os efeitos de realização dos descontos estabelecidos na cláusula anterior.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - DELEGADO SINDICAL

O CPERS/Sindicato reconhece 01 (um) Delegado sindical e 01 (um) suplente, de seus empregados, eleitos por estes em eleição convocada pelo SINDISINDI, inclusive com reconhecimento das prerrogativas e estabilidade no emprego, previstas no artigo 543 da CLT.

DISPOSIÇÕES GERAIS
REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - PRORROGAÇÃO OU REVISÃO

A prorrogação ou revisão, total ou parcial, do presente Acordo Coletivo de Trabalho será processada mediante convocação de Assembleia Geral Extraordinária convocada pelo SINDISINDI.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO

O descumprimento pelo CPERS/Sindicato de cláusula que contenha obrigação de fazer implicará em multa equivalente a 03% (três por cento) do salário base do empregado prejudicado, revertendo à mesma em favor deste, desde que a cláusula descumprida não contenha multa ou previsão legal.

OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - REABERTURA DAS NEGOCIAÇÕES

As partes reabrirão as negociações no que se refere às questões de natureza e reflexo econômico da relação contratual coletiva ora pactuada, sempre que entenderem necessário.

}

JOSE BAPTISTA DA ROCHA
PRESIDENTE
SINDICATO DOS EMPREG EM ENTID SIND E ORG DE CLASSE RS

HELENIR AGUIAR SCHURER
PRESIDENTE
CENTRO DOS PROFS DO EST DO RS SIND DOS TRAB EM EDUCACAO

ANEXOS
ANEXO I - ATA FECHAMENTO

Anexo (PDF)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministerio do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.